

Cláusulas Mínimas de Contrato de Operador

PARA REDIGIR, E PARA DIZER "FALTA ISTO" AO JURÍDICO · RISQUE O QUE O CONTRATO JÁ TEM

Da Norma à Liderança
O método do Empilhamento ·
Instrumento 7
André Augusto Azarias de Souza

Fornecedor:	Contrato / aditivo:	Revisado por:	Data:
-------------	---------------------	---------------	-------

A lista de verificação de quem revisa contrato com fornecedor que trata dado pessoal em nome da organização. Dez cláusulas que não podem faltar; a caixa ao lado de cada uma é para riscar na revisão.

- ☐ **1 Finalidade e instruções documentadas**
O operador trata os dados apenas conforme instruções do controlador, e avisa se entender que uma instrução é ilícita.
- ☐ **2 Confidencialidade**
Estendida a empregados e prepostos, com vigência que sobrevive ao fim do contrato.
- ☐ **3 Medidas de segurança**
Não a promessa genérica de "medidas adequadas", mas o rol mínimo: criptografia, controle de acesso, logs, gestão de vulnerabilidades, com direito de exigir evidência.
- ☐ **4 Subcontratação**
Autorização prévia e por escrito, com repasse das mesmas obrigações e responsabilidade do operador pelo subcontratado.
Atenção: o GDPR exige isso no art. 28(2); a LGPD não tem dispositivo equivalente. No Brasil, a exigência se constrói por contrato: se o contrato não disser, não há autorização prévia a exigir.
- ☐ **5 Auxílio no atendimento aos titulares**
Prazo e canal para responder a pedidos de acesso, correção, eliminação e portabilidade.
- ☐ **6 Notificação de incidente com prazo**
Comunicação **em horas, não em dias úteis**, com conteúdo mínimo e dever de cooperar na investigação. O relógio regulatório do controlador começa no conhecimento; cada hora de silêncio do fornecedor consome a sua capacidade de resposta.
- ☐ **7 Direito de auditoria ou evidência equivalente**
Auditoria no local para fornecedores críticos, ou relatório de terceira parte com escopo verificado quando o provedor não a admite.
- ☐ **8 Transferência internacional**
Onde os dados podem residir, quais mecanismos se aplicam, e dever de comunicar mudança de localidade antes que ela ocorra.
- ☐ **9 Devolução ou eliminação ao fim**
Prazo para devolver em formato utilizável, prazo para eliminar cópias e backups, e comprovação documental da eliminação.
- ☐ **10 Responsabilidade**
Regime, ressarcimento e limites, lembrando que a responsabilidade perante o titular não se terceiriza.

O erro mais comum: o contrato que fala de confidencialidade e não fala de incidente nem de eliminação. É o padrão herdado dos contratos antigos de serviço: sigilo bem redigido, silêncio sobre o que acontece quando o fornecedor é invadido e sobre o destino dos dados no encerramento. As duas omissões vêm juntas, e cobram no mesmo momento.